

מסכת עירובין

הקדמה

אסור מאותו טעם שהחצר רשות יחיד והמבוי רשות רבים, וההיתר הוא ע"י שיתופי מבואות. פרקים ו-ח עוסקים בנושא זה.

בתחומין יש ב' נושאים:

א. האיסור לצאת מחוץ לתחום אלפיים אמה למי שקנה שביתה, או חוץ לארבע אמות למי שלא קנה שביתה. נחלקו התנאים אם איסור יציאה מחוץ לתחום הוא מדאורייתא או מדרבנן, יש ראשונים הסוברים שחוץ לג' פרסאות לכו"ע אסור מדאורייתא.

ב. עירוב תחומין שקובע את מקום השביתה במקום העירוב ומשם מורדים אלפיים אמה. פרקים ג-ה עוסקים בשני נושאים אלו.

סדר המסכת: פרקים א-ב - מחיצות רשות היחיד. ג-ה - תחומין. ו-ח - עירוב חצירות. ט - גגות ופרצות (נוגע למחיצות ולעירוב). י - קולות בשבת לצורך דברי קדושה.

מסכת עירובין עוסקת בשני נושאים בהלכות שבת: א - הוצאה. ב - תחומין.

מן התורה אסור להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. גדר רשות היחיד הוא מקום המוקף מחיצות, ויש נידון כמה מחיצות צריך מדאורייתא ושאר דיני המחיצות. מלבד זאת רבנן החמירו בשני דברים:

א - לעשות מחיצות מעולות, כגון לעשות תיקון מחיצה ברוח הרביעית אע"פ שמדאורייתא מספיק ג' מחיצות, וכן שההיקף יהיה לדירה וכדו', כדי שלא יהיה דומה לרשות הרבים. פרקים א-ב עוסקים בנושא זה.

ב - שלמה ובית דינו גזרו שלא להוציא מבית לחצר, אע"פ שבחצר יש ד' מחיצות גמורות, והטעם מצד הבעלות, שהחצר שייכת לרבים והבית ליחיד, ודומה לרשות היחיד ורשות הרבים, וההיתר הוא ע"י עירוב חצירות שעל ידו נעשים כל בתי החצר כרשות אחת. וכן מהחצר למבוי

פרק א - הכשר מבוי, מחיצות לשיירא

הפרק עוסק בדיני מחיצות רשות היחיד בשני נושאים:

א. הכשר מבוי שהחמירו רבנן לעשות תיקון ברוח הרביעית: גובה ורוחב המבוי הראוי להכשר (א). צ"ב מדוע לא התחיל את הפרק במשנה ב' מהו הכשר מבוי, תוס' (ב ע"א) מתרצים שרצה לפתוח מסכת עירובין כמו מסכת סוכה "סוכה שהיא גבוהה", וי"מ שהמשנה עוסקת קודם בדיני המבוי עצמו, מה גובהו ורוחבו הראוי להכשר, וכלשון המשנה "מבוי שהוא גבוה", אף שבפועל גובה המבוי נקבע ע"י הקורה. מה הוא ההכשר (ב). דיני קורה (ג-ד). דיני לחי (ה-ו).

ב. שיירא שרוצה להקיף מקום לרשות היחיד: גדרי מחיצה רגילה (ז). מחיצות שאינם גמורות המורכבות מלבוד של שתי או ערב, תנאיהם ולמי הקילו בהם (ח-ט). אגב קולות לשיירא מסיים בקולות שונות שהקילו במחנה מלחמה. לכאורה היה ראוי להקדים דיני שיירא שעוסק בגדרי מחיצה מדאורייתא, לפני דיני מבוי שעוסק בתיקון דרבנן, אלא שהקדים מבוי שנוגע לכל אדם.

מבוי	קורה	לחי	מחיצות לשיירא
א - גובה ורוחב	ג - רוחב	ו - מידות הלחי	ח - כלי בהמה
המבוי	ד - חוזק	ז - בעלי חיים ללחי,	ט - חבלים
ב - הכשר מבוי	ה - רואין כאילו	גולל, גט	י - קנים, למי מועיל, קולות במחנה מלחמה

פרק ב - פסי ביראות, גינה וקרפף

הפרק ממשיך בדיני מחיצות רשות היחיד, ועוסק בב' נושאים:

א - פסי ביראות, קולא שהקילו לעולי רגלים לסמוך על מחיצות של פסין אע"פ שהפרוץ מרובה על העומד, הובא בסמוך לשיירא שהקילו להם במחיצות.

ב - גינה וקרפף שלא הוקפו לדירה, תנאי ההיתר לטלטל בהם. ההקשר לפסי ביראות - מצד דברי ר' יהודה בן בבא שהחמיר בשני הנושאים, וכן מצד שדובר עליהם בשיטת ר' יהודה שאף פסי ביראות דינם עד בית סאתיים, וכן מצד שהם מחיצות גרועות שלא הוקפו לדירה, דומה למחיצות הקודמות הגרועות מצד צורתן.

גינה וקרפף

פסי ביראות

- | | |
|--|---|
| א - מספר ומידות הפסין והרווח ביניהם | ה - היקף לדירה, צורת ההיקף |
| ב - קירוב וריחוק הפסין | ו - קולות ר"א בקרפף, עירוב חצירות ומרור בפסח |
| ג - מחלוקת בריחוק הפסין | |
| ד - בקיעת רבים, מה ניתן בפסין | |

פרק ג - עירוב תחומין

פרקים ג' ד' ה' עוסקים בהלכות תחומין: ג - עירוב תחומין. ד - תחום האדם. ה - תחום העיר.

משניות א-ב בפרק ח' עוסקות בעירוב תחומין, הובא שם אגב "כיצד משתתפין במבוי".

פרק ג' עוסק בעירוב תחומין, הדינים לפי סדר הזמנים:

א-ב - ממה עושים את העירוב גדר מזון, הראוי לאחרים, מאכל אסור. "לכהן בבית הפרס" עוסק במקום העירוב, והובא כאן אגב נזיר ביין שאסור לו וראוי לאחרים. ביד מי שולחים את העירוב.

ג - היכן מניחים את העירוב

ד - קלקול בעירוב אחר הנחתו

ה - תנאי בעירוב נסמך לדין ספק עירוב שגם בתנאי יש ספק היכן העירוב

ו-ז - ב' עירובין לב' ימי קודש דומה למתנה בעירובו שעושה עירוב לשתי רוחות

ח-ט - דינים התלויים בקדושה אחת או שתי קדושות. תנאי במעשר, ביצה שנולדה, תנאי בתפילה

פרק ד - קביעת תחומין

הפרק עוסק בקביעת תחום האדם ללא עירוב תחומין, אם הוא כתחום העיר, או אלפיים אמה ממקומו, או שאין לו אלא ד' אמות.

א-ג - יוצא בשבת מהתחום באונס או ברשות.

ד-י - הולך בדרך: **א** - לא ידע שסמוך לעיר או שחשכה. **ב** - קונה שביתה במקום פלוני או במקומו. **ג** - אם עשיר יכול לערב כך. **ד** - היוצא לערב וחזר אם דינו כהולך בדרך.

יא - יוצא או מחשיך סמוך לתחום צ"ב מדוע לא נסמך לחלק הראשון של יוצא מחוץ לתחום, יתכן שרצה לסמוך דברי ר"ש שאין המשוות וכו' לפרק הבא של מדידת תחומין.

יוצא מהתחום	הולך בדרך	הסמוך לתחום
א - יוצא וחוזר באונס, נכנס להיקף מחיצות	ד - לא ידע שסמוך לעיר דומה ליוצא ברשות שהיה בתוך התחום, וכן למעשה של משנה ב'	יא - היוצא והמחשיך חוץ לתחום
ב - נמל בתוך התחום אגב המעשה הקודם	ה - לא ידע שחשכה, מדידת ד' אמות	
ג - יוצא ברשות דומה ליוצא באונס	ו - אנשים בתחום חופף	
	ז - שביתה במקום פלוני	
	ח - שביתה במקומי, מדידת אלפיים אמה	
	ט - מי יכול לערב ברגליו	
	י - היוצא לערב וחזר	

פרק ה - תחום העיר

פרק ד' עסק בתחום אדם פרטי שיצא מהעיר או שהולך בדרך, ופרק ה' עוסק בתחום העיר, מלבד משנה ו' ד' שהובאו דרך אגב.

א-ה - מדידת תחום העיר עיבור, קרפף, צורת המדידה, ספיקות ונאמנות

ו - עירוב חצירות לעיר שלימה נשנה כאן אגב דיני עיר

ז - עירוב הרחוק והקרוב נכנס כאן אגב הנותן עירוב בעיבור העיר שעסק בו בתחילת הפרק, וכן מהדין "מה שנשכר הוא מפסיד" מדויק שהעיר נחשבת כד' אמות, וזה מדיני תחום העיר כמו המשניות הבאות.

ח-ט - החשבת עיר ומערה כד' אמות

- א** - עיבור העיר
- ב** - קרפף לעיר
- ג** - קרפף לכפרים המשולשים
- ד** - החבל ואחיזתו, הבלעה
- ה** - המודד, קולות בספק ובנאמנות
- ו** - עירוב חצירות לכל העיר
- ז** - עירוב הרחוק והקרוב חוץ לתחום, בעיבור, חוץ לעיבור
- ח** - עיר קטנה וגדולה
- ט** - מערה

פרק ו - האוסרים את העירוב, שותפים הפטורים מעירוב

מפרק זה מתחיל דיני עירוב חצירות. פרק זה עוסק במי שאינו יכול לערב, או בשותפים הפטורים מלערב או שדי להם בעירוב אחד כיון שנחשבים לאחד.

א-ד - האוסרים את העירוב - נכרי וצדוקי, מי ששכח לערב.

ה-ח - שותפים שאינם צריכים עירוב - שותפות באוכל, חבורות בטרקלין, אחים האוכלים יחד, חצירות שהשתתפו במבוי.

ט-י - ב' חצירות - דריסת הרגל אגב חמש חצירות ממשיך בב' חצירות, וכן פרטי הדינים דומים למשנה הקודמת, וקשור לתחילת הפרק לאוסרים את העירוב.

האוסרים את העירוב	שותפים הפטורים מעירוב	דריסת הרגל
א - נכרי	ה - שותפות באוכל מדובר	ט - חיצונה ופנימית
ב - צדוקי	בשיתוף מבואות, אך שורש הדין שייך גם בעירוב חצירות	י - אחד ששכח, מקום אחד, יחידים
ג - השוכח לערב, ביטול רשות	ו - חבורות בטרקלין אחד	
ד - זמן נתינת רשות, ביטול הנתינה	ז - אחים האוכלים יחד	
	ח - חצירות שהשתתפו במבוי	

פרק ז - צירוף חצירות לעירוב, כיצד משתתפין ומערבין

חצי פרק זה עוסק בב' חצירות אם מערבין אחד או שנים והוא המשיך לפרק הקודם שעסק בב' חצירות, חצי השני של הפרק עוסק בדיני העירוב והשיתוף: הזכייה, השיעור, וממה נעשה.

צירוף חצירות לעירוב	כיצד משתתפין ומערבין
א - חלון	ו - זכייה לבני המבוי
ב - כותל, שימוש עליו, פתח ופרצה	ז - זיכוי והודעה בתוספת
ג - חריץ וביטולו	ח - השיעור
ד - נסר בחריץ וגזוזטראות	ט - שיעור שיריים
ה - מתבן, שימוש בו	י - במה מערבין
	יא - זכייה במעות, שלא מדעת

פרק ח - עירוב תחומין, חצר ומרפסת, גדר דירה, מילוי ושפיכת מים

תחילת הפרק משלים את דיני עשיית העירוב וחולק לפרק אחר משום שעובר לעירוב תחומין. המשך הפרק חוזר לעירובי חצירות וממשיך בנושא של פרק ז' בפירות שבכותל בין חצירות מי יכול להשתמש בו, ויש בזה שני דינים: בין המרפסת לחצר (מ"ג), בור בין שתי חצירות (מ"ו). מה שהובאו דינים אלו בפרק זה ולא בפרק ז' קודם כיצד משתתפין במבוי, יתכן שכל פרק ז' עוסק בכיצד מערבין, שהדיון אם מערבין אחד או שנים קשור לדיני העירוב עצמו, ודרך אגב הובא שם שימוש בפירות שבכותל, וכאן ממשיך במה שהובא שם דרך אגב. אגב הדיון על מרפסת נכנס דיון על מרפסת והדומה לו אם נחשב דירה (מ"ד), ואגב זה דירה בלא בעלים אם שמה דירה (מ"ה), וחוזר לנושא של משנה ג' בבור בין שני חצירות (מ"ו), ואגב זה שאר דיני מילוי ושפיכת מים שאינו קשור לעירוב אלא להוצאה מכרמלית או שפיכה לרה"ר.

עירוב תחומין	גדר דירה	שפיכת מים
א - נוסח הזכיה, קבלה מבעו"י	ד - מקום הראוי לדירה	ט - שפיכה בחצר
ב - השיעור	ה - דירה ללא בעלים	י - שפיכה לכיב
		יא - מקצת עשו עוקה
חצר ומרפסת	מילוי מים	
ג - השייך לחצר ומרפסת	ו - בור בין חצירות	
	ז - אמת המים בחצר	
	ח - גזוזטרא מעל מים	

פרק ט - גגות, פריצות ומחיצות

תחילת פרק זה ממשיך בדיני עירובי חצירות לעניין טלטול בגגות. אגב גג גדול סמוך לקטן נשנה חצר קטנה שנפרצה לגדולה, ומשם עובר דרך אגב לשאר דיני חצר שנפרצה ודיני מחיצות רה"י המשנה האחרונה יתכן שהובאה אגב קולות ר' יהודה במחיצות. למעשה כל הפרק עוסק בדיני מחיצות, הנושא שדובר בתחילת המסכת, אלא שבתחילה הנידון לגבי איסור טלטול מחצר לחצר ובסוף בגדרי רה"י ורה"ר.

- א - גגות חצירות וקרפיפות
- ב - גדול הסמוך לקטן, צידי רשות הרבים
- ג - הותר למקצת שבת
- ד - פי תקרה, ב' מחיצות

פרק י - היתר לצורך קדושה, עומד ברשות אחת ופועל ברשות אחרת

פרק זה עוסק בהיתרים שהתירו חכמים לצורך דברי קדושה: תפילין (א-ב), כתבי הקודש (ג), מקדש (יא-טו). יתכן לבאר לפי זה את סיום הפרק "מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך" שמבואר בגמ' שמדובר על נימת כינור שנפסקה ואעפ"כ הובא בסוף הפרק ולא במקומו, משום שמדובר אף על ההיתרים של כל הפרק. גם מסכת שבת מסתיימת בדומה לזה, "מדבריהם למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת" שהתירו לצורך מצוה.

אגב ספר תורה שקורא בו ברשות היחיד והתגלגל לרשות הרבים, ממשיך במקרים שונים שאדם נמצא ברשות אחת ועושה פעולה ברשות אחרת: מטלטל (ד), משתיין ורוקק (ה), שותה (ו), ממלא ומשליך (ז), פותח (ט).

זיז שלפני חלון (ד) הובא אגב ספר למעלה מעשרה טפחים, ואף זה מעניין המשניות הבאות, שעומד ברשות אחת ופועל מעל רשות אחרת.

בור ואשפה שברשות הרבים (י) כאן אינו פועל ברשות הרבים אלא בדבר הנמצא ברשות הרבים שנחשב רשות היחיד, וכן מעביר מעל רשות הרבים.

אילן שמיסך (ח) הובא אגב בור ואשפה - מקומות ברשות הרבים שנחשבים רשות היחיד.

דלת שבמוקצה (ח) הובא אגב אילן ששרשיו גבוהין מן הארץ שאסור לישב עליהן, ואילו בזה הותר לנעול רק בגבוהין מן הארץ, וכן כהקדמה למשנה הבאה "לא יפתח" שעוסק בנעילה.

נגר עם גלוסטרא (י) הובא אגב לא יפתח (ט) שעוסק בנעילה, וכהקדמה לנגר הנגרר (יא) שהותר במקדש.

היתר לתפילין וכתבי הקודש	עומד ברשות אחת ופועל ברשות אחרת	היתר במקדש
א - הצלת תפילין בלבישה	ד - זיז, טלטול ברשות אחרת	יא - נגר הנגרר והמונח
ב - נתינה לחבירו	ה - משתיין ורוקק	יב - החזרת ציר
ג - ספר שהתגלגל	ו - שותה, קולט ומצרף	יג - החזרת רטיה, קשירת נימת כינור, חתיכת יבלת
	ז - מילוי ושפיכה דרך מקום פטור	יד - גמי למכה, מלח לכבש, מילוי בגלגל
	ח - נוף ושרשי אילן, נעילה בדלת תלושה	טו - הוצאת שרץ
	ט - פתיחה ברשות אחרת	
	י - נגר עם תורת כלי	